

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/10858

Acusado: Washington Ferreira Braga

Ementa: Não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade em consonância com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, inciso II, combinado com o §1º, do inciso II, da Lei nº 6.385/76, por maioria de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado **Washington Ferreira Braga a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 50.000,00**, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 33 da Instrução CVM nº 308/99.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator e Presidente da Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/10858

Acusado: Washington Ferreira Braga

Assunto: Não se submeter ao Programa de Revisão Externa de Qualidade (artigo 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999)

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I. Do Objeto:

1. Trata-se de Termo de Acusação formulado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC em face de Washington Ferreira Braga, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade, relativo ao exercício de 2015, ano-base de 2014, em desacordo com o artigo 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999, que assim dispõe (fls. 19/24):

“Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.”

II. Dos Fatos:

2. Consoante dispõe o item 52¹ da NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323, de 2011 — Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, o Conselho Federal de Contabilidade (“**CFC**”) oficiou todos os auditores selecionados para se submeterem ao Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, relativo ao exercício de 2015, ano-base 2014, entre eles o Sr. Washington Ferreira Braga, informando-lhes o prazo (até 31.3.2015) a ser observado para a indicação ao Comitê Administrador da Revisão externa de Qualidade (“**CRE**”) do auditor-revisor contratado para a sua revisão.

3. Em 15.5.2015, o CFC² encaminhou à CVM, nos termos do item 12, alínea “i”, da NBC PA 11³, a relação dos auditores indicados ao Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares no ano de 2015 que não teriam indicado seu respectivo revisor (fls. 6/7).

4. Diante da comunicação do CFC, em 16.6.2015, a SNC⁴ intimou Washington Ferreira Braga a comprovar a indicação ao CRE do seu auditor-revisor, em conformidade com as normas que regem o Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, sob pena das sanções aplicáveis ao caso (fls. 01/07).

5. Em 26.6.2015, em atenção à intimação expedida pela SNC, Washington Ferreira Braga se reportou à sua manifestação enviada à CVM em 28.10.2014, quando, segundo ele, teria interposto recurso ao Colegiado com relação ao Ofício/CVM/SNC/GNA Nº 589/14 (“**Ofício de Alerta**”), referente à inobservância ao Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares de 2014, ano-base 2013⁵. Alega que o Colegiado não se manifestou sobre o citado recurso, reitera que não conseguiu o auditor-revisor e reafirma a necessidade de revisão das normas de atuação dos auditores independentes. Por fim, propõe assinar “*Termo de envidar todos os esforços para cumprir a Instrução CVM nº 308 no próximo Exercício*” e requer não seja punido em eventual processo sancionador (fls. 08).

III. Da Acusação:

6. A SNC pontuou que o Programa de Revisão Externa de Qualidade tem sua origem no artigo 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999, onde consta que os auditores

independentes registrados na CVM devem se submeter à revisão externa de seu controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas do CFC.

7. De acordo com a SNC, o CRE não acusou o recebimento da manifestação de Washington Ferreira Braga, indicando o nome de seu auditor-revisor, dentro dos prazos estabelecidos e, como consequência, não atendeu a norma de revisão pelos pares para o exercício de 2015, ano-base de 2014.

8. A área técnica destacou ainda que Washington Ferreira Braga já não havia indicado seu auditor-revisor para o Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares de 2014, ano-base de 2013, o que levou à emissão de Ofício de Alerta pela SNC à época, já comentado acima. Nesse ponto, a SNC esclareceu que, ao contrário do alegado, em nenhuma correspondência apresentada por Washington Ferreira Braga, todas anexas aos autos, há qualquer referência à interposição de recurso relacionado à interpretação da área técnica, mas apenas prestação de esclarecimentos.

9. A SNC entendeu que os argumentos de Washington Ferreira Braga não afastam a obrigatoriedade do cumprimento do Programa e destacou que, dos 160 (cento e sessenta) auditores independentes, apenas 18 (dezoito) não teriam indicado revisor, como determinado na norma específica, sendo grande parte reincidente. Observou, também, que o descumprimento desta norma é considerado falta grave, conforme estabelecido no artigo 37 da Instrução CVM n.º 308, de 1999.

10. Segundo a Acusação:

“(...) a revisão externa, também conhecida como “peer review”, tem como principal objetivo criar um sistema eficiente de autorregulação do mercado, já que são os próprios participantes que têm a responsabilidade de verificar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo auditor independente objeto de revisão. Essa determinação vai ao encontro da prática internacional, garantindo um controle pelos próprios pares, sem prejuízo de eventual ação dos Conselhos Regionais de Contabilidade.

15. É importante ressaltar que a responsabilidade do auditor independente, no exercício das suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, deve pautar-se pelas normas técnicas e de conduta profissional, uma vez que ele exerce uma ação preventiva, saneadora e moralizadora. Nesse passo, devem ser sopesados não só os aspectos de trabalhos realizados, mas, também, o exemplo a ser dado, especialmente no que compete à submissão às normas emanadas pelo CFC, por esta CVM e por outros Órgãos Reguladores, fortalecendo e trazendo credibilidade ao mercado.”

11. Diante de tais fatos, a Acusação concluiu pela responsabilização de Washington Ferreira Braga, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base 2014, em violação ao disposto no artigo 33 da Instrução CVM nº 308/99, regulamentado pela Resolução CFC n.º 1.323/ 2011.

IV. Da manifestação da PFE:

12. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada - PFE¹ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM n.º 538, de 2008 (fls. 27/30).

V. Da Defesa:

13. Regularmente intimado, Washington Ferreira Braga apresentou sua defesa, na qual reproduz os argumentos trazidos aos autos no curso da investigação, e acrescenta que está em entendimentos com a Auditasse e LMPG Auditores e Consultores visando cumprir suas obrigações (fls. 37).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹ “52. O CRE deve encaminhar até 28 de fevereiro de cada ano, expediente para os auditores selecionados para se submeterem à Revisão pelos Pares, com a comunicação dos prazos a serem observados para a indicação do auditor-revisor e para a entrega do relatório de revisão.”.

² Ofício nº 834/15/DIREX-CFC.

³ “12. Cabe ao CRE: (...) (i) estabelecer controles para administrar a Revisão pelos Pares, de forma a garantir que as revisões sejam realizadas nos prazos estabelecidos nesta Norma, comunicando, ao CFC e à CVM, os nomes dos auditores que não cumprirem os prazos para a tomada das providências cabíveis;”.

⁴ Ofício/CVM/SNC/GNA/Nº 325/2015.

⁵ Em 28.5.2014, a SNC oficiou Washington Ferreira Braga, concedendo-lhe prazo até 30.6.2014 para que apresentasse as razões pelas quais não teria indicado ao CRE o nome de seu auditor-revisor para o Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares de 2014, ano-base 2013 (fls. 12). Não obstante o regular recebimento do ofício, não foi recebida pela CVM qualquer resposta de Washington Ferreira Braga, o que ensejou, em 20.10.2014, o envio pela SNC de Ofício de Alerta ao auditor, alertando-o para o cumprimento das normas que regem o Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares e informando-lhe sobre o acompanhamento do assunto pela Autarquia (fls. 13/14). Em resposta ao Ofício de Alerta, Washington Ferreira Braga se reportou à sua manifestação de 31.7.2013, limitando-se a reiterar que, em mais de uma ocasião, requereu a revisão das normas de atuação dos auditores independentes, bem como a solicitar que, diante de suas razões, não fosse punido em eventual processo sancionador. Na manifestação enviada em 2013, ele consigna que foi auditado satisfatoriamente nos anos anteriores, mas que neste ano não lhe foi possível se submeter ao Programa porque o auditor que estaria disposto a realizar os trabalhos apresentou orçamento de R\$10.000,00 (dez mil reais), valor fora do seu “alcance”. Afirma que comunicou tal fato ao CRE, que lhe concedeu novo prazo, mas mesmo assim não conseguiu concretizar a contratação. Por fim, novamente solicita a revisão das normas de atuação dos auditores, e se coloca à disposição para atuar como voluntário nesta tarefa (fls. 9/11).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.º RJ2015/10858

Acusado: Washington Ferreira Braga

Assunto: Não se submeter ao Programa de Revisão Externa de Qualidade (artigo 33 da Instrução CVM nº 308/99).

¹ Parecer nº 00104/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1. Trata-se de acusação de infração ao disposto no artigo 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999¹, formulada contra Washington Ferreira Braga por não se submeter à revisão de controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade ("**CFC**") através do Programa de Revisão Externa de Qualidade. O referido programa está sob a coordenação do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade ("**CRE**").

2. Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo de revisão externa de qualidade, denominado "Revisão pelos Pares", tem por escopo o acompanhamento e o controle de qualidade dos trabalhos realizados pelos auditores independentes, que a ela deverão submeter-se a cada quatro anos, nos termos do art. 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999, que assim dispõe:

Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.

§1º - No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de qualidade será efetuada por sociedade de auditores que possua estrutura compatível com o trabalho a ser desenvolvido.

§2º - O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser encaminhado ao auditor independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se realizar a revisão.

§3º - A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até dois anos contados a partir da publicação desta Instrução.

§4º - O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também deverá observar, em relação ao auditor revisado, as normas de independência aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

§5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor independente escolhido para a realização do controle de qualidade quando, a seu critério, não atenderem às condições para a realização da revisão ou por inobservância do disposto nos parágrafos 1º e 4º.

3. A relevância desse controle de qualidade externo foi objeto de destaque pelas Notas Explicativas à citada Instrução, que o considerou imprescindível para a criação de um sistema eficiente de autorregulação do mercado, uma vez que os próprios participantes teriam a responsabilidade primária de verificar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, sem prejuízo, evidentemente, da ação dos Conselhos Regionais de Contabilidade que são responsáveis pela fiscalização dos contabilistas como um todo.

4. Por sua vez, a matéria foi normatizada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.323, publicada no Diário Oficial da União em 21.02.2011², que aprovou a NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.

5. A NBC PA 11 define a Revisão pelos Pares como *"o exame realizado por auditor independente nos trabalhos de auditoria executados por outro auditor independente, visando a verificar se: (a) os procedimentos e as técnicas de auditoria utilizados para execução dos trabalhos nas empresas clientes estão em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas e Profissionais, editadas pelo CFC e, quando aplicável, com outras normas emitidas por órgão regulador; (b) o sistema de controle de qualidade desenvolvido e adotado pelo Auditor está adequado e conforme o previsto na NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes."*

6. O objetivo da Revisão pelos Pares, nos termos do item 2 da NBC PA 11 é o seguinte:

"(...) a avaliação dos procedimentos adotados pelo Contador que atua como Auditor Independente e pela Firma de Auditoria, daqui em diante denominados 'Auditor', com vistas a assegurar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. A qualidade, neste contexto, é medida pelo atendimento ao estabelecido nas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas e Profissionais editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, na falta destas, nos pronunciamentos do IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, e, quando aplicável, nas normas emitidas por órgãos reguladores".

7. Ainda nos termos da referida norma brasileira de contabilidade, as partes envolvidas na Revisão pelos Pares são as seguintes:

- (a) o Comitê Administrador da Revisão Externa de Qualidade (CRE), que é o responsável pela administração do Programa de Revisão³;
- (b) o Auditor-revisor, que é o responsável pela realização da revisão individual; e
- (c) o Auditor-revisado, que é a firma, ou o auditor independente, que será objeto da revisão.

8. É importante mencionar que esta norma aplica-se apenas aos auditores registrados na CVM (item 3 da NBC PA 11). A esse respeito, cumpre destacar, no plano conceitual, dois dos fundamentos que norteiam o posicionamento da CVM sobre as atividades de auditoria independente no âmbito do mercado de capitais, que demonstram a importância dada a essa atividade, expressos na Nota Explicativa à Instrução CVM nº 308, de 1999. O primeiro fundamento sinaliza a *"figura do auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores"*, enquanto o segundo dispõe sobre *"a necessidade de que o mercado disponha de auditores independentes altamente capacitados e que, ao mesmo tempo, desfrutem de um elevado grau de independência no exercício da sua atividade"*.

9. Neste sentido, a Revisão pelos Pares, juntamente com o treinamento constante dos profissionais de auditoria, foi eleito pela CVM como um dos instrumentos chave na busca constante de aprimorar os trabalhos de auditoria no Brasil com o fim de dar maior segurança aos usuários das demonstrações financeiras auditadas no âmbito do mercado de capitais. Mais que isso, a Revisão pelos Pares é considerada como elemento essencial de garantia da qualidade dos serviços de auditoria independente no âmbito nacional e internacional.

10. Aliás, sua importância já foi enfatizada pelo Colegiado quando do julgamento dos Processos Administrativos Sancionadores CVM nº RJ2013/13151 e nº RJ2013/13481⁴, que trataram exatamente da não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade, em violação ao artigo 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999.

11. No caso concreto, observo que, após informar os auditores que seriam revistos por seus pares em 2015, o CRE fixou em 31.3.2015 a data limite para que fosse informado o nome do revisor contratado, porém Washington Ferreira Braga não informou o nome do auditor revisor contratado e, conseqüentemente, não se submeteu ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014.

12. Os fatos são incontrovertidos, pois o Acusado não nega que deixou de contratar e indicar o seu auditor revisor ao CRE, alegando em sua defesa, como razões para o desrespeito aos mencionados normativos, a necessidade de alteração das regras que regulam a atuação dos auditores independentes e a carência de recursos financeiros para contratar o profissional que revisaria sua atuação.

13. Tais alegações não devem prosperar, pois não são hábeis para afastar a obrigatoriedade imposta ao Acusado de se submeter à Revisão pelos Pares, procedimento cuja importância para a regular atuação do auditor independente é inegável, como amplamente exposta neste voto.

14. Destaco que no estabelecimento da pena considere o fato de o Acusado já ter descumprido as mencionadas normas no exercício de 2014, ano-base 2013, ainda que não tenha sido sancionado na época, e também o fato de que não possui nenhum cliente que esteja sob a supervisão da CVM.

15. Por todo o exposto, voto pela condenação de Washington Ferreira Braga à pena de multa no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 11, inciso II, c.c. o §1º, do inciso II, da Lei 6.385, de 1976, por infração ao art. 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999, regulamentado pela Resolução CFC nº 1.323, de 2001, que constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

¹ “Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.”

² Embora datada de 21.01.2011, a Resolução entrou em vigor somente na data de sua publicação, nos termos de seu art. 3º. Originalmente o CFC regulamentou o programa através da NBC PA 03 aprovada pela Resolução CFC nº 1.158 de 13.2.2009. Esta última foi revogada pela Resolução CFC 1.323 de 21.1.2011.

³ O Programa de Revisão é o programa de trabalho do CRE, que compreende a definição da abrangência, a seleção dos auditores a serem revisados, as etapas e os prazos a serem cumpridos pelos auditores revisores na realização do trabalho de revisão.

⁴ Julgados, respectivamente, em 27.5.2014 (Rel. Ana Dolores) e 22.7.2014 (Rel. Roberto Tadeu). Em ambos os casos, os auditores foram condenados pela Autarquia (multas de R\$100 mil e R\$50mil).

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/10858 realizada no dia 27 de setembro de 2016.

Senhor Relator, eu acompanho o seu voto no tocante à penalidade de multa.

No entanto, considerando que o acusado é auditor que não possui nenhum cliente companhia aberta, entendo que na dosimetria da multa aplicada, o valor proposto de R\$ 50.000,00 é elevado.

Dessa forma, no meu entender, o valor de R\$ 35.000,00 é um valor mais adequado para a punição da infração cometida.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/10858 realizada no dia 27 de setembro de 2016.

Eu acompanho o seu voto, senhor Relator.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nºRJ2015/10858 realizada no dia 27 de setembro de 2016.

Eu também acompanho o seu voto, senhor Relator.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR